



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8971/2018/CA2

Paraná, 01 de febrero de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**ACOSTA, JUAN RAMON CONTRA A.N.SE.S. REAJUSTES VARIOS**", Expte. N° FPA 8971/2018/CA2, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada el 08/11/2023, contra la resolución del 31/10/2023 que, en lo que aquí interesa, aprueba en cuanto hubiere lugar a derecho la planilla de liquidación confeccionada por la perito contadora Ana Victoria Salazar.

El recurso se concede el 14/11/2023 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 07/12/2023.

II- Que, agravia a la ANSES que la juez a-quo no analiza la impugnación efectuada por su parte.

Sostiene que no corresponde actualizar la PBU en virtud de la fecha de adquisición del derecho del reclamante.

Expone que a partir del mensual 03/2009 este componente contiene en sí mismo parámetros de actualización/movilidad, motivo por el cual no corresponde su actualización.

Cuestiona la aplicación del precedente QUIROGA en la liquidación practicada, ya que a los fines de determinar si la falta de actualización de la PBU resulta confiscatoria, la perito utiliza índices erróneos.

Fecha de firma: 01/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#31736336#397701044#20240122103146241

Expresa que, no solo se actualiza la PBU que no requiere actualización, sino que se efectúa en base a un índice que es incorrecto, como el ISBIC.

Mantiene la reserva del caso federal.

III- Que, al analizar la cuestión traída a consideración se observa, en primer lugar, que los agravios de la recurrente controvierten exclusivamente la planilla de parte aprobada en la causa en fecha 19/08/2020, que determina las pautas de ajuste de haber inicial y movilidad hasta el mensual enero 2020 (Ver hojas 101/108 y 123 y vta.).

Por su parte, la resolución apelada de fecha 31/10/2023 aprueba la liquidación practicada por el perito en relación a la actualización por el período febrero2020-septiembre2023.

En consecuencia, los argumentos vertidos por la ANSES no coinciden con lo resuelto en la providencia recurrida, ni critican la decisión, por lo que corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo establecido en el art. 265 del CPCCN.

Se ha señalado en este sentido que la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal y, para que cumpla su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga una *"crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considere equivocadas"* (Morello - Sosa - Berizonce, "Cód. Proc. en lo Civ. y Com. de la Prov. de Bs. As. y de la Nación", t. III, 1988, Abeledo Perrot, p. 351) y, además, en línea con el contenido de la decisión.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8971/2018/CA2

IV- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

V- Que, no se regulan honorarios a la letrada de la parte demandada por resultar inoficiosa su actuación.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

Disponer la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN, aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

No regular honorarios a la letrada de la parte demandada por resultar inoficiosa su actuación.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 01/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#31736336#397701044#20240122103146241